

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2597/2541

นาย อำนาจ กุ ลา ดี
นาย ทรง วุฒิ นา ทอง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 475, มาตรา 481

ป.วิ.พ. มาตรา 173 (1), มาตรา 229

โจทก์เคยยื่นฟ้องจำเลยทั้งสองต่อศาลชั้นต้นในเรื่องเดียวกับคดีนี้ ครั้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2534 ขณะที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม 2534 โจทก์ได้ฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้ใหม่ วันที่ 11 ตุลาคม 2534 จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่า การที่ศาลอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องโดยมิได้สอบถามจำเลยที่ 1 ก่อน เป็นการไม่ชอบ ขอให้ศาลนำคดีขึ้นมาพิจารณาต่อไปศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ครั้นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2534 จำเลยที่ 1 ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นในคดีเดิมต่อศาลอุทธรณ์โดยอ้างว่าก่อนศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องศาลชั้นต้นมิได้สอบถามจำเลยก่อน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง และให้ศาลชั้นต้นดำเนินการพิจารณาแล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี โจทก์ฎีกา ศาลฎีกาพิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ดังนี้ เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องคดีเดิมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2534 จำเลยทั้งสองไม่อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้น คำสั่งของศาลชั้นต้นจึงถึงที่สุด การที่จำเลยที่ 1 ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2534 ซึ่งพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 229 อุทธรณ์ของจำเลย

ที่ 1 จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบ ไม่มีผลกระทบถึงคำสั่งของศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้ โจทก์ถอนฟ้องและถึงที่สุดไปแล้วโจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 1 ตุลาคม 2534 ซึ่งเป็นเวลาที่ คดีเดิมถึงที่สุดไปแล้ว ไม่ได้อยู่ระหว่างพิจารณา คดีโจทก์จึงไม่เป็นฟ้องซ้อน ที่ดินที่ จำเลยทั้งสองขายให้โจทก์นั้น ศาลฎีกาพิพากษาให้โอนไปเป็นของบุคคลอื่น จึงเป็น กรณีบุคคลอื่นมาก่อนการรบกวนขัดสิทธิของโจทก์ซึ่งเป็นผู้ซื้อในอันที่จะครอง ทรัพย์สินโดยปกติสุข เพราะบุคคลนั้นมีสิทธิเหนือที่ดินที่ได้ซื้อขายกันอยู่ในเวลาซื้อ ขาย จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบโจทก์ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 475 จำเลยที่ 1 ผู้ขายเป็นคู่ความในคดีเดิม โจทก์ไม่ได้ประนีประนอมยอม ความกับบุคคลภายนอกหรือยอมตามที่บุคคลภายนอกเรียกร้อง กรณีของโจทก์ เฉพาะจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 481 และ มีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/30 สิทธิเรียก ร้องของโจทก์เริ่มนับแต่วันที่ 4 เมษายน 2534 โจทก์นำคดีมาฟ้องวันที่ 1 ตุลาคม 2534 คดีโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 1 จึงไม่ขาดอายุความ แต่จำเลยที่ 2 นั้นปรากฏว่าไม่ได้ เป็นคู่ความในคดีเดิม กรณีจึงต้องตามมาตรา 481 คดีโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 2 จึงขาด อายุความตามกฎหมายดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2522 จำเลยทั้งสองทำสัญญาขายที่ดิน ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ทะเบียนเลขที่ 2242 และ 2245 หมู่ ที่ 5 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพาจังหวัดสงขลา ให้แก่โจทก์ในราคา 500,000 บาท การที่จำเลยทั้งสองไม่มีสิทธิครอบครองในที่ดินทั้งสองแปลงแล้วนำที่ดินไปขายให้แก่ โจทก์ซึ่งซื้อไว้โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนจึงเป็นการรอนสิทธิของโจทก์ ทำให้ โจทก์ได้รับความเสียหายโดยโจทก์ได้ครอบครองบำรุงรักษาปลูกผลไม้ ไม้ยืนต้น

มะม่วง มะพร้าว และล้อยี่สิบไร่อย่างดี หากโจทก์นำที่ดินทั้งสองแปลงไปขายให้บุคคลอื่นจะได้กำไรไม่ต่ำกว่า 2,000,000 บาท เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้คืนที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่นางบุญจิราทำให้โจทก์ขาดกำไรไปไม่ต่ำกว่า 2,000,000 บาท จำเลยทั้งสองต้องคืนเงินจำนวน 500,000 บาท ที่ได้รับไปจากโจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ศาลฎีกามีคำพิพากษา โจทก์ทวงถามจำเลยทั้งสองแล้ว แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 2,500,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2533 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์เคยนำคดีนี้มาฟ้องตามสำนวนคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 94/2534 ของศาลชั้นต้น ซึ่งคดีดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างพิจารณาฟ้องโจทก์จึงเป็นฟ้องซ้อน โจทก์ทราบว่าจำเลยไม่มีสิทธิในที่ดินอันทำให้โจทก์เกิดสิทธิเรียกร้องในเงินค่าที่ดินที่ได้ชำระให้แก่จำเลยที่ 1 ตั้งแต่ปี 2523 แต่โจทก์ก็ไม่ได้ใช้สิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องภายในเวลา 1 ปีฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 1,645,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังยุติได้ว่า โจทก์เคยยื่นฟ้องจำเลยทั้งสองต่อศาลชั้นต้นในเรื่องเดียวกับคดีนี้เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2534 ครั้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2534 ขณะที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นโจทก์ยื่นคำร้องขอ

ถอนฟ้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องปรากฏตามคดีแพ่งหมายเลข
แดงที่ 1138/2534 ของศาลชั้นต้น ต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม 2534 โจทก์ได้ฟ้องจำเลย
ทั้งสองเป็นคดีนี้ใหม่ วันที่ 11 ตุลาคม 2534 จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องในสำนวนคดีแพ่ง
หมายเลขแดงที่ 1138/2534 ว่า การที่ศาลอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องโดยมิได้
สอบถามจำเลยที่ 1 ก่อนเป็นการไม่ชอบ ขอให้ศาลนำคดีขึ้นมาพิจารณาต่อไปศาลชั้น
ต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ครั้นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2534 จำเลยที่ 1 ยื่นอุทธรณ์คำสั่ง
ศาลชั้นต้นในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1138/2534 ต่อศาลอุทธรณ์ภาค 3 โดยอ้างว่า
ก่อนศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง ศาลชั้นต้นมิได้สอบถามจำเลยก่อนจึงไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณายกคำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้โจทก์
ถอนฟ้อง และให้ศาลชั้นต้นดำเนินการพิจารณาแล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี โจทก์ฎีกา
ศาลฎีกาพิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองมีว่า ฟ้องโจทก์ในคดีนี้เป็นฟ้อง
ซ้อนกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1138/2534 หรือไม่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ขณะที่
โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองคดีนี้คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1138/2534 ของศาลชั้นต้น ยัง
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลซึ่งในเวลาต่อมาศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำพิพากษา
ยกคำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง หากศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 แล้ว การฟ้องและการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนี้ก็จะ
เป็นการฟ้องและดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำซ้อนกับคดีดังกล่าว ฟ้องโจทก์ในคดีนี้จึง
เป็นฟ้องซ้อนนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องคดีแพ่ง
หมายเลขแดงที่ 1138/2534 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2534 เสมียนทนายจำเลยผู้รับ
มอบฉันทะจากทนายจำเลยทั้งสองทราบคำสั่งแล้ว จำเลยทั้งสองไม่อุทธรณ์คำสั่งของ
ศาลชั้นต้น คำสั่งของศาลชั้นต้นจึงถึงที่สุด การที่จำเลยที่ 1 ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาล
ชั้นต้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2534 ซึ่งพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 229 อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 จึงเป็นอุทธรณ์ที่

ไม่ชอบไม่มีผลกระทบถึงคำสั่งของศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องและถึงที่สุดไปแล้ว ส่วนคำร้องของจำเลยที่ 1 ที่ขอให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาต่อไปนั้น เมื่อปรากฏว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องถึงที่สุดไปแล้วคำร้องของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวก็ไม่มีผลกระทบถึงคำสั่งของศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องและถึงที่สุดไปแล้วเช่นเดียวกัน โจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 1 ตุลาคม 2534 จึงเป็นเวลาที่คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1138/2534 ถึงที่สุดไปแล้ว ไม่ได้อยู่ระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173(1) คดีโจทก์จึงไม่ต้องห้ามตามกฎหมายมาตราดังกล่าว

จำเลยทั้งสองฎีกาต่อไปว่า จำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์และค่าเสียหายสูงเกินไป เห็นว่า ข้อเท็จจริงยุติตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่า ที่ดินที่จำเลยทั้งสองขายให้โจทก์นั้นศาลฎีกาพิพากษาให้โอนไปเป็นของบุคคลอื่น จึงเป็นกรณีบุคคลอื่นมาก่อนการรบกวนขัดสิทธิของโจทก์ซึ่งเป็นผู้ซื้อในอันที่จะครองทรัพย์สินโดยปกติสุข เพราะบุคคลนั้นมีสิทธิเหนือที่ดินที่ได้ซื้อขายกันอยู่ในเวลาซื้อขาย จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 475

จำเลยทั้งสองฎีกาต่อไปว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความเพราะไม่ได้ฟ้องภายในสามเดือนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 481 เห็นว่า จำเลยที่ 1 ผู้ขายเป็นคู่ความในคดีเดิมโจทก์ไม่ได้ประนีประนอมยอมความกับบุคคลภายนอกหรือยอมตามที่บุคคลภายนอกเรียกร้อง กรณีของโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 481 และมีอายุความ 10 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 สิทธิเรียกร้องของโจทก์เริ่มนับแต่วันที่ 4 เมษายน 2534 โจทก์นำคดีมาฟ้องวันที่ 1 ตุลาคม 2534 คดีโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 1 จึงไม่ขาดอายุความแต่จำเลยที่ 2 นั้นปรากฏว่าไม่ได้เป็นคู่ความในคดีเดิมกรณีจึงต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 481 คดีโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 2

จึงขาดอายุความตามกฎหมายดังกล่าว แต่ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดค่าเสียหายให้
โจทก์อีก 1,500,000 บาทเห็นว่าสูงเกินไปเห็นควรกำหนดให้โจทก์เป็นเงิน 500,000
บาท

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 645,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อย
ละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 1 ตุลาคม 2534) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ
ให้โจทก์ พิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ภาค 3

(สถิตย์ ไพเราะ-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-ธรรมนูญ โชคชัยพิทักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>